

Povinný subjekt:

Obec Prštice
Hlavní 1, 664 46 Prštice
IČO: 00282405

Stěžovatel (žadatel):

Petr Novotný, fyzická osoba

Doručení písemností: do datové schránky žadatele,

V Pršticích dne 1. září 2026

Věc: Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace podle § 16a odst. 1 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím – žádost ze dne 15. 8. 2026 o přehled soudních řízení obce Prštice, sp. zn. SP/106/2026

Vážený pane starosto,

podávám tímto stížnost na postup obce Prštice (dále jen „povinný subjekt“) při vyřizování mé žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „InfZ“), ze dne 15. 8. 2026, vedené pod sp. zn. SP/106/2026.

I. Rekapitulace

Žádostí ze dne 15. 8. 2026 jsem požádal o informace o soudních řízeních, jejichž účastníkem byla nebo je obec Prštice, za období od 1. 1. 2018 do dne podání žádosti, konkrétně o: **(1) přehled všech řízení** – občanskoprávních, správních, trestních, před Ústavním soudem i rozhodčích – s uvedením soudu a spisové značky, data zahájení a procesního postavení obce, protistrany, předmětu řízení včetně hodnoty sporu, u skončených řízení data a způsobu skončení, výsledku a rozhodnutí o náhradě nákladů řízení a u probíhajících řízení aktuálního stavu; **(2) kopie rozhodnutí**, jimiž řízení pravomocně skončila, postačí anonymizované; **(3) doplňkově informaci o nákladech**, které obec v souvislosti s jednotlivými řízeními vynaložila nebo obdržela.

Dne 1. 9. 2026 mi bylo do datové schránky dodáno sdělení povinného subjektu č. j. OUPR-1109/2026 z téhož dne. Sdělení obsahuje výčet 12 spisových značek, souhrnný výčet čtyř protistran (bez přiřazení k jednotlivým řízením), obecné konstatování, že obec byla či je „v postavení žalobkyně či žalované“, označení Okresního soudu Brno-venkov a Krajského soudu v Brně a odkaz na www.justice.cz s poukazem na § 6 odst. 1 InfZ; dále odkaz na zpravodaj obce a webové stránky obce. Poskytnutí těchto údajů si cením, podstatná část žádosti však zůstala nevyřízena.

II. Které požadované informace nebyly poskytnuty

K bodu 1 žádosti nebylo u žádného z 12 řízení jednotlivě uvedeno: přiřazení protistrany k dané věci; datum zahájení řízení; procesní postavení obce v této věci (sdělení uvádí pouze souhrnně, že obec byla či je „v postavení žalobkyně či žalované“, bez určení u které věci); předmět řízení (petit) ani hodnota sporu; u skončených řízení datum a způsob skončení, výsledek a rozhodnutí o náhradě nákladů řízení; u probíhajících řízení aktuální stav. Ze sdělení rovněž neplyne, zda výčet zahrnuje i řízení trestní, řízení před Ústavním soudem a řízení rozhodčí, jichž se žádost výslovně týkala; pokud taková řízení neexistují, žádal jsem o výslovné sdělení této skutečnosti.

K bodu 2 žádosti nebyla poskytnuta žádná kopie rozhodnutí. K bodu 3 žádosti nebyla poskytnuta žádná informace o nákladech řízení. O žádné z těchto částí žádosti přitom nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí podle § 15 odst. 1 InfZ.

III. K odkazu na www.justice.cz

Odkaz na zveřejněnou informaci podle § 6 odst. 1 InfZ nemohl žádost vyřídit, a to ze tří samostatných důvodů.

Zaprvé — lhůta. Podle § 6 odst. 1 InfZ může povinný subjekt sdělit údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace „co nejdříve, nejpozději však do sedmi dnů“ místo poskytnutí informace. Sdělení je datováno 1. 9. 2026 a téhož dne mi bylo dodáno, tedy sedmnáctý den poté, co povinný subjekt žádost podle vlastního vyjádření obdržel (15. 8. 2026). Sedmidenní lhůta pro tento postup tehdy již dávno uplynula; ve lhůtě pro vyřízení žádosti podle § 14 odst. 5 písm. d) InfZ tak měla být informace buď poskytnuta, nebo její poskytnutí odmítnuto rozhodnutím podle § 15 odst. 1 InfZ.

Zadruhé — obsah odkazu. Sdělení odkazuje na „www.justice.cz“, tedy na obecnou úvodní stránku portálu. To nejsou údaje umožňující vyhledání a získání konkrétní zveřejněné informace, ani odkaz na internetovou stránku, „kde se informace nachází“, jak § 6 odst. 1 InfZ vyžaduje.

Zatřetí — informace tam zveřejněny nejsou. Ověřil jsem to dne 1. 9. 2026 takto:

a) **Aplikace infoSoud** (infosoud.gov.cz) zobrazuje pouze časový přehled procesních událostí. V jejím vlastním popisu se výslovně uvádí: „Aplikace infoSoud poskytuje pouze základní údaje o průběhu soudního řízení. Neobsahuje žádná rozhodnutí, ani údaje o účastnících. Pro bližší informace o průběhu řízení se musí účastník dostavit k soudu k nahlédnutí do spisu.“ Ověřeno na dvou spisových značkách z Vašeho sdělení: u sp. zn. 34 C 142/2026 i 25 C 112/2011 aplikace zobrazí pouze data jednotlivých úkonů a stav řízení – nikoli protistranu, předmět řízení, výsledek ani náklady řízení.

b) **Veřejná databáze rozhodnutí okresních, krajských a vrchních soudů** (rozhodnuti.justice.cz) byla spuštěna teprve 1. 12. 2020, a to nejprve v pilotním provozu u tří soudů; plošně se rozšiřovala až v průběhu roku 2021. Zveřejňují se v ní pouze pravomocná rozhodnutí, navíc s vyloučením mimo jiné platebních rozkazů, trestních příkazů, rozsudků pro uznání a pro zmeškání a schválených smírů. Starší rozhodnutí, jichž se týká většina Vámi uvedených věcí, v ní proto být nemohou. Fulltextové vyhledávání výrazu „Prštice“ ve všech soudech v ní dne 1. 9. 2026 nevrátilo **žádný výsledek**; kontrolní dotaz na jinou obec přitom výsledek vrátil, vyhledávání tedy funguje a název obce jako účastníka řízení anonymizace neodstraňuje. Ve veřejné databázi tak není zveřejněno ani jediné rozhodnutí týkající se obce Prštice.

Obecné zmínky ve zpravodaji obce a na webu obce požadované informace rovněž nenahrazují – nejde o informace zveřejněné v rozsahu bodů 1 až 3 žádosti a sdělení ani neuvádí, kde konkrétně by měly být k dispozici.

Podle § 6 odst. 2 InfZ proto **trvám na přímém poskytnutí požadovaných informací**. Výjimka podle věty za středníkem téhož ustanovení se zde neuplatní: ta předpokládá kumulativní splnění tří podmínek – elektronické podání žádosti, zveřejnění požadované informace způsobem umožňujícím dálkový přístup a sdělení odkazu na internetovou stránku, kde se informace nachází. Druhá ani třetí podmínka splněna není, jak je doloženo výše.

IV. Důvod stížnosti

Povinný subjekt poskytl informace pouze částečně, aniž o zbytku žádosti vydal rozhodnutí o odmítnutí podle § 15 odst. 1 InfZ. Zákon přitom nepřipouští jinou možnost než požadovanou informaci poskytnout, nebo její poskytnutí formálně odmítnout přezkoumatelným rozhodnutím. Tím je naplněn stížnostní důvod podle § 16a odst. 1 písm. c) InfZ, tedy že žadateli „byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí“.

V. Návrh

Navrhuji, aby povinný subjekt postupem podle § 16a odst. 5 InfZ do 7 dnů ode dne doručení této stížnosti sám poskytl požadované informace ve zbývajícím rozsahu bodů 1 až 3 žádosti ze dne 15. 8. 2026, jak jsou shrnuty v částech I. a II. této stížnosti. Neučiní-li tak, žádám, aby stížnost spolu se spisovým materiálem v téže lhůtě předložil nadřízenému orgánu, tj. Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.

Přehled řízení prosím poskytněte přednostně ve strojově čitelném a otevřeném formátu (XLSX nebo CSV), případně jako čitelné PDF; kopie rozhodnutí jako PDF. Vše prosím zašlete do mé datové schránky uvedené v záhlaví.

VI. Závěrem – kontext žádosti (nad rámec zákonné povinnosti)

Jsem si vědom toho, že žadatel není povinen žádost o informace odůvodňovat a že jeho motivace není zákonným kritériem pro její vyřízení. Následující proto uvádím pouze pro úplnost, aby byl zřejmý věcný základ, z něhož žádost vychází.

Jako občan obce se systematicky seznamuji s hospodařením obce, a to na základě podkladů, které mi poskytla sama obec. Z rozpisu dokladů zaúčtovaných na účtu 518 „Ostatní služby“, který mi povinný subjekt poskytl k mým žádostem ze dne 5. 6. a 17. 7. 2026, vyplývá, že výdaje zařazené do skupiny právních služeb činily v letech **2022–2025 celkem 2 094 182 Kč** a za 1. pololetí 2026 dalších **313 364 Kč**. Rok od roku rostou – z 292 244 Kč v roce 2022 na 617 262 Kč v roce 2025 – a zdvojnásobila se i typická výše jednotlivé faktury: medián dokladu vzrostl z 28 314 Kč v roce 2022 na 54 450 Kč v roce 2025.

Právní služby jsou tak jednou z nejvýznamnějších položek tohoto účtu a soudní řízení, jichž se obec účastní, jsou pravděpodobným vysvětlením podstatné části těchto výdajů. Bez znalosti toho, čeho se jednotlivá řízení týkala a jak dopadla, však nelze posoudit, k jakému výsledku vynaložené prostředky vedly. Právě proto nežádám jen o seznam spisových značek, ale i o předmět, výsledek a náklady jednotlivých řízení.

Ze sdělení povinného subjektu ve spojení s veřejně dostupnou evidencí průběhu řízení jsem dále zjistil, že nejde o uzavřenou historii: **nejméně čtyři z dvanácti uvedených řízení dosud probíhají**, dvě z nich byla zahájena v roce 2026 a ve věcech uvedených ve sdělení proběhlo celkem patnáct odvolacích řízení u Krajského soudu v Brně. Otázka po nákladech a výsledcích těchto sporů tedy není pouze retrospektivní.

Nejde o výtku ani o tvrzení, že obec vedla spory neoprávněně; k takovému závěru nemám podklady a ani se o něj nepokouším. Jde mi o to, aby bylo možné si otázku po hospodárnosti vůbec položit a zodpovědět ji z doložených údajů, nikoli z dohadů.

Pro pořádek dodávám, že podrobný rozpis nákladů podle jednotlivých položek účetnictví je předmětem samostatných žádostí a předmět této stížnosti nerozšiřuje. Mám rovněž za to, že podmínky § 11a InfZ zde naplněny nejsou: jde o jedinou, věcně vymezenou žádost navazující na údaje, které poskytla sama obec, a podle § 11a odst. 2 InfZ není rozsah požadovaných informací ani počet podaných žádostí sám o sobě důvodem pro odmítnutí žádosti.

Přílohy:

1. Žádost o poskytnutí informací ze dne 15. 8. 2026 (kopie)
2. Sdělení povinného subjektu č. j. OUPR-1109/2026 ze dne 1. 9. 2026 (kopie)

S pozdravem

Petr Novotný